발 간 등 록 번 호
32-9740029-001585-01

조문별

가족관계 등록사항별 증명서 발급실무편람



법원행정처

조문별

가족관계 등록사항별 증명서 발급실무편람



법원행정처

머리말

조문별 가족관계등록사항별 증명서 발급실무편람을 발간한지 어느덧 5년이 되었습니다. 이 책은「등록사항별 증명서의 발급 등에 관한 사무처리지침」을 조문별로 해설과 사례를 정리한 것으로 그동안 등록사항별 증명서 발급 절차와 내용을 파악하고 관련 업무를 처리하는데 크게 도움이 된 것을 기쁘게 생각합니다.

이 책이 발간된 이후 변경된 주민등록번호의 공시제한, 영문증명서, 가정폭력피해자의 증명서 등에 관한 개인정보보호 등 다양한 제도가 도입되었고, 2020. 12. 28.부터는 증명서의 기재사항을 신청인이 선택할 수 있도록 하는 특정증명서의 발급범위가 확대되는 등 등록사항별 증명서 발급과 관련한 업무에도 많은 변화가 있었습니다.

이번 개정판은 등록사항별 증명서 발급과 관련하여 그동안 변경된 사항을 충실히 반영하고, 조문과 해당 사례를 보다 쉽게 찾아 볼 수 있도록 사례별 목차를 체계적으로 정리하고 관련 내용을 추가하는 것에 주안점을 두었습니다.

앞으로도 이 책이 발급사무의 통일성과 일선 등록관서 및 감독법원의 등록사항별 증명서 발급 관련 업무를 처리하는데 많은 도움이 되었으면 합니다.

끝으로 바쁜 업무 중에도 원고 심의에 애써 주신 법원공무원교육원 교수님들과 이 책의 발간을 위하여 수고해주신 법원행정처 사법등기국 가족관계등록과 직원 여러분께 깊은 감사를 드립니다.

2022. 12.

법원행정처 사법등기국장 **조 영**

머리말

2008. 1. 1.자로 종전 호적제도가 폐지되고 새로운 가족관계등록제도가 시행되었습니다. 가족관계등록제도는 증명 목적별로 세분화하여 필요한 정보만이 기재된 가족관계등록사항별 증명서를 교부하도록 하고, 교부청구권자를 원칙적으로 본인, 배우자 및 직계혈족으로 한정하여 불필요한 개인정보의 공개를 최대한 방지하도록 하는 등 개인정보보호라는 측면에서 종전 호적제도보다 상당히 진일보한 제도로 평가되고 있습니다.

그동안 법원행정처에서는 가족관계등록실무(I), (II), 외국의 신분관계법령 및 신분등록제도, 국제가족관계등록사례집, 가족관계등록신고서류 조사실무편람, 가족관계등록사무 감사실무편람을 발간하는 등 가족관계등록제도의 안정적 정착을 위하여 지속적인 노력을 기울여 왔으며, 특히 「문답식 가족관계등록사항별 증명서 발급해설」을 발간하여 일선 등록관서 및 감독법원의 가족관계등록사항별 증명서 발급업무 관련 절차와 내용 파악의 어려움을 해소하고자 한 바 있습니다.

이번에는 2016. 11. 30.부터 가족관계등록사항별 증명서의 종류가 일반증명서, 상세증명서, 특정증명서 제도로 새로이 변경된 점, 일선 등록관서에서 가족관계등록사항별 증명서 발급업무를 처음 담당하는 직원들이 보다 쉽게 그 업무에 적응할 수 있도록 일목요연하게 정리된 내용을 제공하여 달라는 요청이 지속적으로 제기된 점 등을 감안하여 「조문별 가족관계등록사항별 증명서 발급실무편람」을 발간하게 되었습니다. 앞으로 이 책자가 등록관서와 감독법원에서 가족관계등록사항별 증명서 발급 관련 업무를 처리하는 데 조금이나마 보탬이 되기를 희망합니다.

끝으로 바쁜 업무 중에도 이 책자의 발간을 위하여 원고를 작성해 주신 법원행정처 사법등기국 가족관계등록과 직원 여러분의 노고에 깊은 감사를 드립니다.

2017. 6.

법원행정처 사법등기국장 **김 우 현**

일러두기

01 가족관계등록과 관련된 법령, 예규, 선례는 비교적 자주 제·개정되므로 대한민국 법원 종합법률정보 등을 통하여 항상 최신의 내용을 확인하시기 바랍니다.

02 이 책은 2022. 11. 30.을 기준으로 작성되었습니다.

03 본문 중에서 법령문을 서술할 경우 정식 명칭을 다 쓰는 것을 원칙으로 하였으나, 그 밖의 경우에는 다음과 같이 약칭하였습니다.

가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조 = 법률 제14조
가족관계의 등록 등에 관한 규칙 제19조 = 규칙 제19조
가족관계등록예규 제608호[1] = 예규 제608호
가족관계등록선례 제200909-1호 = 선례 제200909-1호

04 규칙, 예규, 선례 : 대한민국 법원 종합법률정보(https://glaw.scourt.go.kr/) → 규칙, 예규, 선례(상세검색)를 검색하시기 바랍니다.

1) 예규가 개정되는 경우 일반적으로 예규의 제명(예: 등록사항별 증명서의 발급 등에 관한 사무처리지침)은 변경되지 않으나 예규의 번호(예: 가족관계등록예규 제608호)는 개정에 따라 계속 바뀌게 되므로 이를 참고하여 주시기 바랍니다.

목차

제1장 등록사항별 증명서의 발급 등에 관한 사무처리지침 조문별 사례 해설

제1장 총칙

제1절 제1조(목적) ····· 2

제2절 제1조의2(가정폭력피해자에 대한 특례) ····· 6

- **사례 1(제1조의2)** 가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 조치에 대한 불복절차 ····· 13

제3절 제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ····· 14

- **사례 2(제2조제1항)** 2008. 1. 1. 전에 사망 또는 국적상실로 제적된 사람에 대한 등록사항별 증명서의 교부청구 ····· 23
- **사례 3(제2조제1항)** 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항 본문에 따라 형제자매의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 24
- **사례 4(제2조제1항)** 미성년자가 본인의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 25
- **사례 5(제2조제1항)** 이혼한 사람이 종전 배우자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 26
- **사례 6(제2조제1항)** 혼인취소판결이 확정된 배우자가 종전 배우자의 등록사항별 증명서를 청구할 수 있는지 ····· 27
- **사례 7(제2조제1항)** 배우자가 사망한 경우 잔존배우자가 사망한 배우자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 28
- **사례 8(제2조제1항)** 친권자 아닌 부 또는 모가 미성년자인 자녀의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 29
- **사례 9(제2조제1항)** 친생부모가 친양자로 입양된 자녀의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 30

CONTENTS

- **사례 10(제2조제1항)** 며느리가 시아버지의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 31
- **사례 11(제2조제1항)** 재혼한 배우자가 상대방 배우자의 자녀의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 32
- **사례 12(제2조제2항)** 본인이 본인의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우에도 신청서를 작성해야 하는지 ····· 33
- **사례 13(제2조제2항)** 자녀가 부모의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우에도 신청서에 청구사유를 기재해야 하는지 ····· 35
- **사례 14(제2조제3항)** 본인등의 대리인이 교부를 청구할 수 있는 등록사항별 증명서의 범위 ····· 36
- **사례 15(제2조제3항)** 위임장 사본을 제출할 수 있는지 ····· 38
- **사례 16(제2조제3항)** 대리인인 법무사 또는 변호사의 사무원이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 별도의 위임장이 필요한지 ····· 39
- **사례 17(제2조제3항)** 대리인인 법무사 또는 변호사가 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 위임인의 신분증명서를 첨부하지 않아도 되는지 ····· 40
- **사례 18(제2조제3항)** 위임장의 유효기간 ····· 41
- **사례 19(제2조제3항)** 미성년자도 위임인이 될 수 있는지 ····· 43
- **사례 20(제2조제3항)** 신청서에 첨부할 신분증명서의 종류 ····· 44
- **사례 21(제2조제3항)** 본인등의 대리인이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 신분증사본 대신 본인서명사실확인서 등을 첨부할 수 있는지 ····· 46
- **사례 22(제2조제4항)** 신청서에 대상자의 성명과 등록기준지를 기재하는 대신 성명과 주민등록번호로도 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 48
- **사례 23(제2조제4항)** 등록사항별 증명서에 주민등록번호가 공란인 경우 신청서의 기재 ····· 49

목차

- **사례 24(제2조제5항제1호)** 국가 또는 지방자치단체가 직무상 필요에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 근거법령과 사유의 요건 ····· 50
- **사례 25(제2조제5항제1호)** 등록사항별 증명서를 전자문서 또는 팩스로 송부할 수 있는지 ····· 53
- **사례 26(제2조제5항제1호)** 국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률에 따른 등록사항별 증명서의 교부청구 ····· 54
- **사례 27(제2조제5항제2호)** 일본국 재판소의 명령 등을 소명자료로 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 55
- **사례 28(제2조제5항제2호)** 당사자가 작성한 등기신청서나 지방변호사회 명의의 사실조회서가 소송 등의 각 절차에서 필요한 경우의 소명자료에 해당하는지 ····· 56
- **사례 29(제2조제5항제2호)** 보정명령서에 대상자의 성명만 기재되어 있는 경우 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 58
- **사례 30(제2조제5항제2호)** 신청대상자의 등록사항별 증명서를 제출할 것을 요구하는 보정명령서에 기재되어야 할 구체적인 내용 ····· 59
- **사례 31(제2조제5항제2호)** 보정권고서도 소송절차에서 필요한 경우로서 이를 소명하는 자료에 포함되는지 ····· 60
- **사례 32(제2조제5항제2호)** 사실혼관계존재확인의 재판이 확정된 경우 사망한 상대방의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 61
- **사례 33(제2조제5항제2호)** 채무자가 사망한 경우 승계집행을 위하여 채무자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 62
- **사례 34(제2조제5항제2호)** 등기관의 보정명령서가 아닌 등기관의 보정통지 등을 출력하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 63
- **사례 35(제2조제5항제2호)** 사망한 채무자의 배우자를 피고로 소를 제기하여 당사자의 인적사항 등을 특정하라는 법원의 보정명령을 받은 경우 ····· 65

CONTENTS

- **사례 36(제2조제5항제2호)** 등록사항별 증명서의 제출을 요구하는 법원(또는 등기관)의 보정명령이나 보정권고가 그 보정기간이 경과한 경우……66
- **사례 37(제2조제5항제2호)** 소장접수증명서가 소송절차에서 필요한 경우의 소명자료에 해당하는지……67
- **사례 38(제2조제5항제3호)** 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항제3호의 다른 법령의 요건……68
- **사례 39(제2조제5항제3호)** 국민연금공단이 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항제3호에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지……70
- **사례 40(제2조제5항제3호)** 국민건강보험공단이 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항제3호에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지……72
- **사례 41(제2조제5항제3호)** 아동보호전문기관의 장이 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항제3호에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지……74
- **사례 42(제2조제5항제4호)** 친권자가 자녀의 법정대리인으로 이혼한 배우자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지……75
- **사례 43(제2조제5항제4호)** 민법상 법정대리인이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 반드시 법정대리인임을 소명하는 자료를 첨부해야 하는지……77
- **사례 44(제2조제5항제4호)** 한정후견인이 피한정후견인의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지……78
- **사례 45(제2조제5항제5호)** 채권자가 사망하지 않은 채무자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지……79
- **사례 46(제2조제5항제5호)** 채권자가 채무자의 상속인의 범위를 확인하기 위한 경우 채무자의 사망사실 소명자료를 반드시 첨부해야 하는지……80

목차

- **사례 47(제2조제5항제5호)** 채권 · 채무관계를 소명하는 자료의 예시 ····81
- **사례 48(제2조제5항제5호)** 검사의 불기소 이유통지서나 경찰서장의 교통사고사실확인원이 채권 · 채무관계를 소명하는 자료에 해당하는지 ····82
- **사례 49(제2조제5항제5호)** 판결확정일로부터 10년이 경과한 채무이행에 관한 판결문 및 확정증명서가 채권·채무관계를 소명하는 자료에 해당하는지 ····83
- **사례 50(제2조제5항제5호)** 채권자가 발송한 내용증명서(최고서)가 채권·채무관계를 소명하는 자료에 해당하는지 ····84
- **사례 51(제2조제5항제5호)** 소장의 사본이 채권·채무관계를 소명하는 자료에 해당하는지 ····85
- **사례 52(제2조제5항제5호)** 임차인이 임대인에 대하여 임차보증금반환의 확정판결을 받은 후 임대인이 사망한 경우 ····86
- **사례 53(제2조제5항제5호)** 임대인이 임대차계약의 종료로 임대보증금을 반환하고 임차목적물을 반환받고자 하나 임차인이 사망한 경우 ····87
- **사례 54(제2조제5항제5호)** 채권자가 사망한 채무자의 재산에 대하여 상속인을 대신하여 상속등기를 하기 위한 경우 ····88
- **사례 55(제2조제5항제5호)** 채권자가 채무자를 대위하여 상속등기를 하는 경우 ····89
- **사례 56(제2조제5항제5호)** 파산한 채무자의 상속지분을 파산관재인으로부터 매수한 채권자가 상속대위등기를 하는 경우 ····91
- **사례 57(제2조제5항제5호)** 채권자가 사망한 경우 채무자가 그 상속인에게 공탁하기 위하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····92
- **사례 58(제2조제5항제5호)** 상속인이 상속관계를 파악하기 위하여 교부받을 수 있는 등록사항별 증명서의 범위 ····93
- **사례 59(제2조제5항제5호)** 상속관계를 확인하기 위한 등록사항별 증명서의 종류 ····97

CONTENTS

- **사례 60(제2조제5항제5호)** 피상속인이 사망하여 상속이 개시되었으나 상속등기 전에 공동상속인 중 일부가 사망한 경우 ····· 98
- **사례 61(제2조제5항제5호)** 형제자매가 상속인이 되는 경우 그 형제자매 중 일부가 피상속인보다 먼저 사망하여 대습상속이 발생한 경우 ····· 100
- **사례 62(제2조제5항제5호)** 대습상속이 발생한 경우 피대습상속인의 배우자에 대한 혼인관계증명서의 교부청구 ····· 101
- **사례 63(제2조제5항제5호)** 2순위 이하의 상속인이 피상속인의 입양관계증명서의 교부를 청구하는 경우 ····· 102
- **사례 64(제2조제5항제5호)** 1순위, 2순위의 상속인이 없는 미혼인 피상속인이 사망한 경우 이성동복(또는 동성이복)인 형제자매가 3순위 상속인이 될 수 있는지 ····· 103
- **사례 65(제2조제5항제5호)** 상속관계의 확인을 위하여 계부 또는 계모 등의 등록사항별증명서의 교부를 청구할 수 있는 경우 ····· 104
- **사례 66(제2조제5항제5호)** 배우자가 사망한 후 재혼한 배우자가 사망한 전 배우자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 105
- **사례 67(제2조제5항제5호)** 이혼한 남동생이 직계혈족 없이 사망한 경우 상속인인 누나가 피상속인인 남동생의 제적등본의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 106
- **사례 68(제2조제5항제5호)** 상속인이 상속포기를 위하여 피상속인의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 ····· 107
- **사례 69(제2조제5항제6호)** 보험금 또는 연금의 수급권자를 결정하기 위하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 신청인의 범위 ····· 108
- **사례 70(제2조제5항제7호)** 「제주4 · 3사건 진상규명 및 희생자 명예 회복에 관한 특별법」 제2조제3호의 유족이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 ····· 109

목차

- **사례 71(제2조제5항제8호)** 공익사업을 수행하기 위하여 토지 등의 소유자의 상속인을 확인할 필요가 있는 경우 첨부할 소명자료 ····· 111
- **사례 72(제2조제5항제8호)** 종중의 족보수보업무를 수행하기 위하여 친·인척들의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 113
- **사례 73(제2조제6항)** 등록사항별 증명서의 교부를 거부할 수 있는지 ····· 116
- **사례 74(제2조제7항)** 등록부 등의 기록사항 등에 관한 증명신청서의 전산 입력 ····· 117
- **사례 75(제2조제8항)** 아포스티유 신청 관련 증명서 발급정보의 전송 ····· 118

제4절 제3조(친양자입양관계증명서 교부청구의 특례) ····· 121

- **사례 76(제3조제1항)** 미성년자가 본인의 친양자입양관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 124
- **사례 77(제3조제1항)** 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조제1항에 따라 본인이 배우자, 직계혈족의 친양자입양관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 125
- **사례 78(제3조제1항)** 친양자입양관계증명서의 교부청구의 위임 ····· 127
- **사례 79(제3조제1항)** 친양자의 복리를 위하여 친양자입양관계증명서의 교부를 청구하는 경우 ····· 128
- **사례 80(제3조제1항)** 친양자입양관계증명서가 소송 등의 각 절차에서 필요한 경우 ····· 129
- **사례 81(제3조제1항)** 상속인의 범위를 확인하기 위하여 생존한 사람의 친양자입양관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 130
- **사례 82(제3조제1항 및 제2항)** 입양특례법에 따른 친양자입양관계증명서의 교부청구 ····· 131

제5절 제4조(외국인의 경우) ····· 132

CONTENTS

- **사례 83(제4조제1항)** 국내에 거주하는 외국인 간에 한국 방식에 따라 혼인신고가 등록관서에 수리된 경우 등록사항별 증명서의 교부청구 ····134
- **사례 84(제4조제1항)** 외국인 자녀가 한국인 부의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 ····135
- **사례 85(제4조제1항)** 외국인 배우자가 한국인 배우자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 ····136
- **사례 86(제4조제1항)** 한국인 배우자가 사망한 경우 외국인 배우자가 사망한 한국인 배우자의 혼인관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····137
- **사례 87(제4조제1항)** 한국인과 이혼한 외국인이 종전 한국인 배우자의 혼인관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····138
- **사례 88(제4조제1항)** 외국인 양자가 사망한 한국인 양부의 입양관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····139
- **사례 89(제4조제1항)** 외국인 양부가 한국인 양자의 가족관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····140
- **사례 90(제4조제1항)** 신분관계가 해소된 외국인이 본인의 기록사항이 기재된 등록사항별 증명서를 이름과 주민등록번호만 기재하여 교부를 청구할 수 있는지 ····141
- **사례 91(제4조제2항)** 한국인 부가 대한민국 국적을 상실한 자녀의 가족관계증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····143
- **사례 92(제4조제3항)** 한국인과의 신분관계가 해소된 외국인이 우편으로 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····145
- **사례 93(제4조제4항)** 외국인이 제2조제5항에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 우편으로 청구할 수 있는지 ····146
- **사례 94(제4조제4항)** 외국에 거주하는 외국인이 한국에 거주하는 사람에게 위임하여 제2조제5항에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····147

목차

- **사례 95(제4조제4항)** 국내에 거주하는 외국인이 제2조제5항에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 148

제6절 제5조(청구사유 등의 기재 및 소명자료의 제출) ····· 149

- **사례 96(제5조제1항)** 대리인이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 신청서에 누구를 신청인으로 기재하여야 하는지 ····· 150
- **사례 97(제5조제5항)** 제2조제5항과 관련한 소명자료의 원본 반환 가능 여부 ····· 151
- **사례 98(제5조제5항)** 소명자료 원본을 갈음하는 해당 기관의 원본대조 확인인을 날인한 사본과 법인인감증명서의 제출 가능 여부 ····· 152

제7절 제6조(청구목적의 부당성 판단기준) ····· 154

- **사례 99(제6조)** 신청서에 청구사유 기재를 거부하는 경우 등록사항별 증명서의 교부를 거부할 수 있는지 ····· 155

제8절 제7조(신청인의 신분확인 등) ····· 156

- **사례 100(제7조제1항 및 제2항)** 대리인이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 신분확인 ····· 157
- **사례 101(제7조제1항 및 제2항)** 채권 · 채무 등 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위해 해당 금융기관 등의 직원이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 ····· 158
- **사례 102(제7조제2항)** 채권자인 법인으로부터 등록사항별 증명서의 교부청구를 위임 받은 변호사의 사무원이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 ····· 159

CONTENTS

- **사례 103(제7조제4항)** 사건 자체를 대리하지 않는 변호사 또는 법무사가 당사자가 받은 보정명령서만을 첨부하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 160
- **사례 104(제7조제4항)** 법무사가 대리인으로서 받은 등기관의 보정명령서를 첨부하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 별도의 위임장이 필요한지 ····· 161
- **사례 105(제7조제4항)** 변호사가 소송사건의 대리인으로 받은 법원의 보정명령서를 첨부하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 별도의 위임장을 필요로 하는지 ····· 163
- **사례 106(제7조제4항)** 신청서 등의 보존 기간 ····· 164
- **사례 107(제7조제5항)** 전자문서를 이용하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 공문을 송부한 경우 신청서 작성과 신분증 제출을 생략할 수 있는지 ····· 165

제9절 제8조(우편에 의한 청구 등) ····· 166
- **사례 108(제8조제1항)** 우편으로 등록사항별 증명서의 송부를 청구하는 경우 신청대상자의 성명과 주민등록번호만을 기재하여도 되는지 ····· 167
- **사례 109(제8조제1항)** 우편으로 등록사항별 증명서의 송부를 청구하는 경우 우송료의 납부 ····· 168
- **사례 110(제8조제2항)** 우편에 의한 등록사항별 증명서의 교부청구에 대한 반송 ····· 169

제10절 제9조(인터넷 신청에 의한 등록사항별 증명서 청구) ····· 170
- **사례 111(제9조)** 대한민국 정부24(www.gov.kr)를 통하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 171

목차

제11절 제10조(주민등록번호의 공시제한) ····· 173

- **사례 112(제10조)** 등록사항별 증명서상 주민등록번호의 공시제한 ····· 174

제12절 제11조(공시제한의 예외 등) ····· 175

- **사례 113(제11조)** 신청서에 주민등록번호 공개신청 여부에 대한 표시를 하지 않은 경우 주민등록번호에 대한 공시제한 여부 ····· 178
- **사례 114(제11조)** 신청인이 주민등록번호의 공시를 선택하였음에도 공시가 제한되는 경우 ····· 180
- **사례 115(제11조)** 등록사항별 증명서의 주민등록번호 공시 유형 ····· 182

제13절 제11조의2(등록사항별 증명서의 재발급) ····· 186

- **사례 116(제11조의2)** 증명서 재발급의 경우 이미 교부된 등록사항별 증명서의 회수 ····· 187

제2장 재외국민 및 외국 관공서에 대한 등록사항별 증명서 송부방법

제14절 제12조(등록사항별 증명서의 우편 교부청구와 그 교부방법) ····· 188

- **사례 117(제12조)** 해외에 거주하는 재외국민이 우편으로 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 대상자의 성명과 주민등록번호만을 기재하여도 되는지 ····· 189

제15절 제13조(외국 관공서의 등록사항별 증명서의 교부청구 등) ····· 190

- **사례 118(제13조)** 미국 관공서가 직접 등록관서에 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 191
- **사례 119(제13조)** 일본의 각 변호사회가 본인의 자격으로 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 192

CONTENTS

제3장 제적부의 열람 및 등·초본, 등록사항별 증명서 발급사무의 특례

제16절 제14조(제적 등·초본의 교부청구) ····194

- **사례 120(제14조)** 2008. 1. 1. 이후 출생신고된 사람에 대한 제적등본의 교부청구 ····195
- **사례 121(제14조)** 보정명령서에 등록사항별 증명서에 관한 기재만 있는 경우 제적 등·초본의 제출까지 요구하는 것으로 볼 수 있는지 ····196

제17절 제15조(신청의 특례) ····197

- **사례 122(제15조제1항)** 사망한 채무자의 상속인의 범위를 확인하기 위하여 제2조제5항제5호에 따라 교부를 청구하는 경우 성명과 주민등록번호만을 기재해도 되는지 ····198
- **사례 123(제15조제2항)** 전자정부법에 따라 전자문서를 이용하여 공문을 송부하는 경우 신청대상자의 성명과 주민등록번호로도 교부청구가 가능한지 ····199

제4장 법원행정처 소속 공무원에 의한 등록사항별 증명서의 발급

제18절 제16조(등록사항별 증명서의 발급에 대한 특칙) ····200

- **사례 124(제16조)** 등록사항별 증명서의 발급자 명의 ····202

목차

제2장 영문증명서

영문증명서 ····· 206

- **사례 125(제2조제1항)** 부모가 자녀의 영문증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 211
- **사례 126(제2조제1항)** 영문기본증명서, 영문가족관계증명서, 영문혼인관계증명서 등을 발급받을 수 있는지 ····· 212
- **사례 127(제2조제1항)** 본인이 여권을 발급받은 적이 없는 경우에도 영문증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 213
- **사례 128(제2조제1항)** 발급받은 여권의 기간이 만료된 경우에도 영문증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 214
- **사례 129(제2조제1항)** 영문증명서의 교부를 청구하기 위하여 신청대상자 본인의 실물 여권을 제시해야 하는지 ····· 215
- **사례 130(제2조제1항)** 본인의 가족관계등록부가 폐쇄된 경우에도 영문증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 216
- **사례 131(제2조제2항)** 가족관계에 관한 영문증명서 발급 신청서 작성 ····· 217
- **사례 132(제2조제5항)** 본인등의 위임 없이 영문증명서의 교부를 청구할 수 있는 경우 ····· 218
- **사례 133(제4조제1항)** 한국인과의 신분관계가 해소된 경우 외국인 본인의 기록사항이 기재된 영문증명서의 교부를 청구할 수 있는지 ····· 219
- **사례 134(제5조제6항)** 본인의 부, 모 또는 배우자가 외국인인 경우 외국여권상 로마자성명 소명 ····· 220

제3장 증명서의 종류 및 기록사항

증명서의 종류 및 기록사항 ····· 222
1. 가족관계증명서(일반, 상세, 특정) ····· 226
2. 기본증명서(일반, 상세, 특정) ····· 226
3. 혼인관계증명서(일반, 상세, 특정) ····· 227
4. 입양관계증명서(일반, 상세) ····· 227
5. 친양자입양관계증명서(일반, 상세) ····· 227
6. 영문증명서 ····· 227
7. 등록사항별 증명서의 서식목록 ····· 228

제4장 기타사항

제1절 등록사항별 증명서 등의 수수료 ····· 260
- **사례 135.** 등록사항별 증명서의 발급 수수료 면제 여부 ····· 262
- **사례 136.** 수수료가 면제되는 국가유공자 본인이 그의 배우자 또는 직계혈족의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우에도 수수료 면제 규정이 적용되는지 ····· 263
- **사례 137.** 수수료가 면제되는 사람의 대리인이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 수수료의 면제 여부 ····· 265

목차

- **사례 138.** 외국 정부기관이 공무상 필요에 따라 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 수수료 면제 여부 ····· 266

제2절 증명서 발급(교부) 관련 예규

1. 등록사항별 증명서의 발급 등에 관한 사무처리지침(가족관계등록예규 제608호) ····· 267
2. 변경된 주민등록번호의 공시제한에 관한 사무처리지침(가족관계등록예규 제530호) ····· 279
3. 영문증명서의 작성과 발급에 관한 업무처리지침(가족관계등록예규 제541호) ····· 286
4. 가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침(가족관계등록예규 제577호) ····· 290



조문별 사례 해설

(등록사항별 증명서의 발급 등에 관한 사무처리지침)

제1절 제1조(목적)

제1장 총칙

제1조(목적) 이 예규는 「가족관계의 등록 등에 관한 법률(다음부터 "법"이라 한다)」 제14조, 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙(다음부터 "규칙"이라 한다)」 제19조에 따라 등록사항별 증명서를 발급하는 절차 등에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

● 주요내용

위 조문은 「등록사항별 증명서의 발급 등에 관한 사무처리지침」(가족관계등록예규 제608호)의 제정 목적이 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조와 가족관계의 등록 등에 관한 규칙 제19조에 따라 등록사항별 증명서[2] 발급절차 등 필요한 사항을 정한 것이라는 점을 명시한 것임

이와 관련하여 위 예규 외에도 「변경된 주민등록번호의 공시제한에 관한 사무처리지침」(가족관계등록예규 제530호, 시행 2018. 11. 16.), 「영문증명서의 작성과 발급에 관한 업무처리지침」(가족관계등록예규 제541호, 시행 2019. 12. 27.), 「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침」(가족관계등록예규 제577호, 시행 2022. 1. 1.) 등 등록사항별 증명서 발급에 관한 관계 규정이 있으므로 관련 예규[3]를 확인하여 발급사무를 처리하여야 함

01 가족관계의 등록 등에 관한 법률

제14조(증명서의 교부 등) ① 본인 또는 배우자, 직계혈족(이하 "본인등"이라 한다)은 제15조에 규정된 등록부등의 기록사항에 관하여 발급할 수 있는 증명서(이하 "등록사항별 증명서"라 한다)의 교부를 청구할 수 있고, 본인등의 대리인이 청구하는 경우에는 본인등의 위임을 받아야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 본

2) 등록사항별 증명서의 종류 및 기록사항은 이 책 제3장 참고
3) 이 책의 제4장 제2절 증명서 발급(교부) 관련 예규 참고

인등이 아닌 경우에도 교부를 신청할 수 있다.

1. 국가 또는 지방자치단체가 직무상 필요에 따라 문서로 신청하는 경우
2. 소송 · 비송 · 민사집행의 각 절차에서 필요한 경우
3. 다른 법령에서 본인등에 관한 증명서를 제출하도록 요구하는 경우
4. 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 정당한 이해관계가 있는 사람이 신청하는 경우

② 제15조제1항제5호의 친양자입양관계증명서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 교부를 청구할 수 있다.

1. 친양자가 성년이 되어 신청하는 경우
2. 혼인당사자가 「민법」 제809조의 친족관계를 파악하고자 하는 경우
3. 법원의 사실조회촉탁이 있거나 수사기관이 수사상 필요에 따라 문서로 신청하는 경우
4. 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 경우

③ 제1항 및 제2항에 따라 증명서의 교부를 청구하는 사람은 수수료를 납부하여야 하며, 증명서의 송부를 신청하는 경우에는 우송료를 따로 납부하여야 한다.

④ 시 · 읍 · 면의 장은 제1항 및 제2항의 청구가 등록부에 기록된 사람에 대한 사생활의 비밀을 침해하는 등 부당한 목적에 의한 것이 분명하다고 인정되는 때에는 증명서의 교부를 거부할 수 있다.

⑤ 등록사항별 증명서를 제출할 것을 요구하는 자는 사용목적에 필요한 최소한의 등록사항이 기록된 일반증명서 또는 특정증명서를 요구하여야 하며, 상세증명서를 요구하는 경우에는 그 이유를 설명하여야 한다. 제출받은 증명서를 사용목적 외의 용도로 사용하여서는 아니 된다.

⑥ 제1항부터 제5항까지의 규정은 폐쇄등록부에 관한 증명서 교부의 경우에도 준용한다.

⑦ 본인 또는 배우자, 부모, 자녀는 대법원규칙으로 정하는 바에 따라 등록부등의 기록사항의 전부 또는 일부에 대하여 전자적 방법에 의한 열람을 청구할 수 있다. 다만, 친양자입양관계증명서의 기록사항에 대하여는 친양자가 성년이 된 이후에만 청구할 수 있다.

⑧ 「가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제5호에 따른 피해자(이하 “가정폭력피해자”라 한다) 또는 그 대리인은 가정폭력피해자의 배우자 또는 직계혈족을 지

정(이하 "교부제한대상자"라 한다)하여 시·읍·면의 장에게 제1항 및 제2항에 따른 가정폭력피해자 본인의 등록사항별 증명서의 교부를 제한하거나 그 제한을 해지하도록 신청할 수 있다.

⑨ 시·읍·면의 장은 제8항에 따른 신청을 받은 때에는 제1항 및 제2항에도 불구하고 교부제한대상자 또는 그 대리인에게 가정폭력피해자 본인의 등록사항별 증명서를 교부하지 아니할 수 있다.

⑩ 제9항에 따른 교부제한대상자에게는 제7항에도 불구하고 가정폭력피해자 본인의 등록부등의 기록사항을 열람하게 하지 아니한다.

⑪ 제8항 및 제9항에 따른 신청·해지 절차, 제출 서류 등에 필요한 구체적인 사항은 대법원규칙으로 정한다.

02 가족관계의 등록 등에 관한 규칙

제19조(증명서 교부청구 등) ① 법 제15조의 등록사항별 증명서에 대한 교부신청은 등록부 등의 기록사항 등에 관한 증명신청서(이하 "신청서"라 한다)에 그 사유를 기재하여 제출하여야 한다. 다만, 본인이 청구하는 경우에는 신청서를 작성하지 않을 수 있고, 대리인이 법 제14조제1항의 본인 또는 배우자, 직계혈족(이하 이 조에서는 "본인등"이라 한다)의 위임을 받아 청구하는 때에는 본인등의 위임장과 주민등록증·운전면허증·여권 등의 신분증명서 사본을 제출하여야 한다.

② 법 제14조제1항제4호의 "정당한 이해관계 있는 사람"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 다만, 법 제14조제9항에 따른 교부제한대상자 또는 법 제15조의2제2항에 따른 공시제한대상자 본인등(이하 "교부제한대상자" 또는 "공시제한대상자 본인등"이라 한다)의 경우에는 법 제111조에 따른 가정법원의 결정으로 교부 등이 허용된 사람에 한정한다.

1. 민법상의 법정대리인
2. 채권·채무의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위해서 등록사항별 증명서의 교부가 필요한 사람
3. 그 밖에 공익목적상 합리적 이유가 있는 경우로서 대법원예규가 정하는 사람

③ 제1항의 신청서에는 대법원예규가 특별히 규정하고 있는 경우를 제외하고는 대상자의 성명과 등록기준지를 정확하게 반드시 기재하여야 하고 다음 각 호에 해당하는 서류를 제출하여야 한다.

1. 법 제14조제1항제1호의 경우에는 그 근거법령과 사유를 기재한 신청기관의 공문 및 관계공무원의 신분증명서
2. 법 제14조제1항제2호의 경우에는 법원의 보정명령서, 재판서, 촉탁서 등 이를 소명하는 자료
3. 법 제14조제1항제3호의 경우에는 이를 소명하는 자료 및 관계법령에 의한 정당한 권한이 있는 사람임을 확인할 수 있는 자료
4. 법 제14조제1항제4호의 경우에는 그 근거와 사유를 기재한 신청서 및 정당한 이해관계를 소명하는 자료와 신청인의 신분증명서

④ 제1항부터 제3항까지에 관하여 필요한 사항은 대법원예규로 정한다.

제2절

제1조의 2 (가정폭력피해자에 대한 특례)



제1조의2(가정폭력피해자에 대한 특례) ① 「가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조 제5호에 따른 피해자를 본인으로 하는 증명서 또는 피해자의 개인정보가 기재된 다른 사람의 증명서에 대하여는 「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침」을 우선하여 적용한다.

② 다음 각호의 경우에도 제1항을 적용한다.

1. 「민원처리에 관한 법률」 제10조의2 및 규칙 제26조의2에 따라 민원인으로부터 민원접수·처리기관을 통하여 정보제공 요구를 받고, 등록사항별증명서 또는 제적 등·초본을 민원처리기관에 제공하는 경우
2. 「전자정부법」 제43조의2 및 규칙 제26조의3에 따라 정보주체로부터 정보제공 요구를 받고, 등록사항별증명서 또는 제적 등·초본을 행정기관, 공공기관 등에 제공하는 경우

● 주요내용

위 조문은 가정폭력행위자가 직계혈족이기만 하면 별도의 제한 없이 가정폭력피해자의 정보가 포함된 가족관계증명서 등의 교부를 청구할 수 있도록 하는 규정에 대하여 헌법재판소가 헌법불합치결정(헌법재판소 2020. 8. 28. 선고, 2018헌마927)을 함에 따라, 가정폭력행위자 등 가정폭력피해자가 지정한 사람에 대하여는 가정폭력피해자에 관한 등록사항별 증명서의 교부·발급 등에 일정한 제한을 설정하여 가정폭력피해자의 개인정보자기결정권을 보호하고 추가적인 가정폭력범죄가 발생하는 것을 방지할 수 있도록 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 일부개정법률(법률 제18651호)과 「가족관계의 등록 등에 관한 규칙」 일부개정규칙(대법원규칙 제3017호)이 2022. 1. 1. 시행되었음

이에 따라 가정폭력피해자의 개인정보보호와 관련한 구체적인 신청·처리 및 불복절차 등을 「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침」(가족관계등록예규 제577호, 2022. 1. 1. 시행)에서 정하고 있고 이와 관련하여 가정폭력피해자의 증명서 등의 개인정보보호에 관하여는 해당 규정이 이 예규에 우선 적용됨을 명확히 하고 있음

또한 이 예규뿐만 아니라 「민원처리에 관한 법률」 제10조의2 및 규칙 제26조의2, 「전자정부법」 제43조의2 및 규칙 제26조의3에 따라 등록사항별증명서 또는 제적 등·초본

을 제공하는 경우에도 「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침」을 우선 적용하여 가정폭력피해자의 개인정보를 보호하도록 하는 특례를 규정하고 있음

01 가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제2조제5호

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

5. "피해자"란 가정폭력범죄로 인하여 직접적으로 피해를 입은 사람을 말한다.

02 민원처리에 관한 법률 제10조의2 및 규칙 제26조의2

1. 민원처리에 관한 법률

제10조의2(민원인의 요구에 의한 본인정보 공동이용) ① 민원인은 행정기관이 컴퓨터 등 정보처리능력을 지닌 장치에 의하여 처리가 가능한 형태로 본인에 관한 행정정보를 보유하고 있는 경우 민원을 접수·처리하는 기관을 통하여 행정정보 보유기관의 장에게 본인에 관한 증명서류 또는 구비서류 등의 행정정보(법원의 재판사무·조정사무 및 그 밖에 이와 관련된 사무에 관한 정보는 제외한다)를 본인의 민원 처리에 이용되도록 제공할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 민원을 접수·처리하는 기관의 장은 민원인에게 관련 증명서류 또는 구비서류의 제출을 요구할 수 없으며, 행정정보 보유기관의 장으로부터 해당 정보를 제공받아 민원을 처리하여야 한다.

② 제1항에 따른 요구를 받은 행정정보 보유기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 법률의 규정에도 불구하고 해당 정보를 컴퓨터 등 정보처리능력을 지닌 장치에 의하여 처리가 가능한 형태로 본인 또는 본인이 지정한 민원처리기관에 지체 없이 제공하여야 한다. 다만, 「개인정보 보호법」 제35조제4항에 따른 제한 또는 거절의 사유에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 「전자정부법」 제39조
2. 「국세기본법」 제81조의13
3. 「관세법」 제116조

4. 「지방세기본법」 제86조
5. 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제13조
6. 「부동산등기법」 제109조의2
7. 「주민등록법」 제30조
8. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제76조
9. 「자동차관리법」 제69조
10. 「건축법」 제32조
11. 「상업등기법」 제21조
12. 그 밖에 제1호부터 제11호까지의 규정과 유사한 규정으로서 대통령령으로 정하는 법률의 관련 규정

③ ~ ⑦ 생략

⑧ 제1항부터 제5항까지 및 제7항의 규정에 따른 본인에 관한 행정정보의 요구방법, 해당 행정정보의 제공방법 · 제공기준, 종류 및 그 세부유형, 수수료, 보안대책 및 실태점검 등에 필요한 사항은 국회규칙, 대법원규칙, 헌법재판소규칙, 중앙선거관리위원회규칙 및 대통령령으로 정한다.

2. 가족관계의 등록 등에 관한 규칙

제26조의2(민원접수 · 처리기관을 통한 등록전산정보자료의 제공 등) ① 민원인이 「민원처리에 관한 법률」 제10조의2제1항에 따라 민원접수 · 처리기관을 통하여 본인에 관한 등록전산정보자료의 제공을 요구하는 경우 법원행정처장은 해당 정보를 지체 없이 제공하여야 한다.

② 민원인이 요구할 수 있는 등록전산정보자료의 종류는 행정안전부장관이 법원행정처장과 협의하여 공표한 것에 한한다.

③ 법원행정처장이 제2항에 따른 협의요청을 받은 때에는 법 제14조제5항 및 이 규칙 제26조제3항의 사항을 고려하여 제공할 등록전산정보자료의 종류를 결정하여야 한다.

④ 등록전산정보자료 제공절차 등과 관련하여 필요한 사항 중 이 규칙에서 정하고 있지 아니한 사항은 대법원예규로 정할 수 있다.

03 전자정부법 제43조의2 및 규칙 제26조의3

1. 전자정부법

제43조의2(정보주체 본인에 관한 행정정보의 제공요구권) ① 정보주체는 행정기관등이 정보처리능력을 지닌 장치에 의하여 판독이 가능한 형태로 본인에 관한 행정정보를 보유하고 있는 경우에는 해당 행정기관등의 장으로 하여금 본인에 관한 증명서류 또는 구비서류 등의 행정정보(법원의 재판사무·조정사무 및 그 밖에 이와 관련된 사무에 관한 정보는 제외한다. 이하 "본인정보"라 한다)를 본인이나 본인이 지정하는 자로서 본인정보를 이용하여 업무(「민원 처리에 관한 법률」 제10조의2에 따라 처리하는 민원은 제외한다)를 처리하려는 다음 각 호의 자(이하 "제3자"라 한다)에게 제공하도록 요구할 수 있다.

1. 행정기관등
2. 「은행법」 제8조제1항에 따라 은행업의 인가를 받은 은행
3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 개인, 법인 또는 단체

② 정보주체가 제1항에 따라 본인정보를 제공하도록 요구할 때에는 해당 본인정보의 정확성 및 최신성이 유지될 수 있도록 정기적으로 같은 내역의 본인정보를 제공하여 줄 것을 행정기관등의 장에게 요구할 수 있고, 필요한 경우 해당 제공 요구를 철회할 수 있다.

③ 정보주체가 제1항에 따라 본인정보를 제공하도록 요구할 때에는 다음 각 호의 사항을 모두 특정하여야 한다.

1. 제공 요구를 받는 행정기관등의 장
2. 제공 요구하는 본인정보
3. 제공 요구에 따라 본인정보를 제공받는 자
4. 정기적인 제공을 요구하는지 여부 및 요구하는 경우 그 주기
5. 그 밖에 제1호부터 제4호까지의 규정에서 정한 사항과 유사한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

④ 제1항에 따라 본인정보의 제공 요구를 받은 행정기관등의 장은 다음 각 호의 법률의 규정에도 불구하고 해당 본인정보를 정보주체 본인 또는 제3자에게 지체 없이 제

공하여야 한다. 다만, 「개인정보 보호법」 제35조제4항에 따른 제한 또는 거절의 사유에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 제39조
2. 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」 제13조
3. 「건축법」 제32조
4. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제76조
5. 「관세법」 제116조
6. 「국세기본법」 제81조의13
7. 「부동산등기법」 제109조의2
8. 「상업등기법」 제21조
9. 「자동차관리법」 제69조
10. 「주민등록법」 제30조
11. 「지방세기본법」 제86조
12. 그 밖에 제1호부터 제11호까지의 규정과 유사한 규정으로서 대통령령으로 정하는 법률의 규정

⑤ ~ ⑦ 생략

⑧ 제1항부터 제7항까지에서 규정한 사항 외에 본인정보의 요구방법 및 수수료 등에 필요한 사항은 국회규칙, 대법원규칙, 헌법재판소규칙, 중앙선거관리위원회규칙 및 대통령령으로 정한다.

2. 가족관계의 등록 등에 관한 규칙

제26조의3(정보주체 본인의 요구에 의한 등록전산정보자료의 제공 등) ① 정보주체가 「전자정부법」 제43조의2제1항에 따라 본인에 관한 등록전산정보자료의 제공을 요구하는 경우 법원행정처장은 해당 정보를 정보주체 본인 또는 본인이 지정하는 자로서 「전자정부법」 제43조의2제1항 각 호의 자에게 지체 없이 제공하여야 한다. 이 경우 정보주체는 정확성 및 최신성이 유지될 수 있도록 정기적인 제공을 요구할 수 있다.

② 제1항의 경우 제26조의2제2항부터 제4항까지를 준용한다.

■ 교부 · 공시제한대상자의 혼인관계증명서(일반) 예시



혼 인 관 계 증 명 서 (일 반)

등록기준지	전라남도 여수시 소호10길 37

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별	본
본인	이정우(李妊優)	1987년 05월 11일	870511-1234567	남	全州

혼인사항

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별	본
배우자	***	****** *** ***	******-*******	*	**

구 분	상 세 내 용
혼인	[신고일] ***** [배우자] ***** [배우자의주민등록번호] ***** [처리관서] *****

위 혼인관계증명서(일반)는 가족관계등록부의 기록사항과 틀림없음을 증명합니다.

2022년 11월 17일

전라남도 여수시장 김여수

※ 위 증명서는「가족관계의 등록 등에 관한 법률」제15조제2항에 따른 등록사항을 현출한 일반증명서입니다.

발급시각 : 16시 45분
발급담당자 : 담임자
☎ : 02-566-6666
신청인 : 이정우

발행번호 : 5153-2212-2978-1713 1 / 1

※ 전자가족관계등록시스템(https://efamily.scourt.go.kr)의 증명서 진위확인 메뉴에서 발급일부터 3개월까지 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

■ 교부 · 공시제한대상자의 가족관계증명서(일반) 예시

대법원 옴싱서비스

가 족 관 계 증 명 서 (일 반)

등록기준지	전라남도 여수시 소호10길 37

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별	본
본인	이정우(李妊優)	1987년 05월 11일	870511-1234567	남	全州

가족사항

구분	성 명	출생연월일	주민등록번호	성별	본
부	이용건(李勇腱)	1964년 03월 15일	640315-1234567	남	全州
모	김혜숙(金惠淑)	1966년 08월 22일	660822-2345678	여	光山
배우자	***	****** *** ***	******-*******	*	**
자녀	이수아(李秀嬰)	2018년 04월 24일	180424-4567899	여	全州

위 가족관계증명서(일반)는 가족관계등록부의 기록사항과 틀림없음을 증명합니다.

2022년 11월 17일

전라남도 여수시장 김여수

※ 위 증명서는「가족관계의 등록 등에 관한 법률」제15조제2항에 따른 등록사항을 현출한 일반증명서입니다.

발급시각 : 16시 45분
발급담당자 : 담임자
☎ : 02-566-6666
신청인 : 이정우

발행번호 : 5153-2012-2978-1712 1 / 1

※ 전자가족관계등록시스템(https://efamily.scourt.go.kr)의 증명서 진위확인 메뉴에서 발급일부터 3개월까지 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

사례 01

(제1조2) 가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 조치에 대한 불복절차

가정폭력피해자 증명서 등에 대한 개인정보보호 조치에 대하여 교부·공시제한대상자가 불복할 수 있는지?

답 교부·공시제한대상자는 증명서의 발급·교부 등을 하지 아니하거나 가정폭력피해자의 정보가 가림 처리된 증명서 등의 발급·교부 등을 한 시(구)·읍·면을 관할하는 법원에 불복의 신청을 할 수 있다.

해설

1. 예규 제608호
   제1조의2(가정폭력피해자에 대한 특례) ①「가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」제2조제5호에 따른 피해자를 본인으로 하는 증명서 또는 피해자의 개인정보가 기재된 다른 사람의 증명서에 대하여는「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침」을 우선하여 적용한다.

2. 가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침(예규 제577호)
   제9조(교부·공시제한대상자의 불복) ① 교부·공시제한대상자는 제4조 또는 제7조에 따른 개인정보보호 조치에 대하여 법 제109조에 따라 관할 가정법원[교부·공시제한대상자에게 증명서의 발급·교부 등을 하지 아니하거나 가정폭력피해자의 정보가 가림 처리된 증명서 등의 발급·교부 등을 한 시(구)·읍·면을 관할하는 법원을 말한다]에 불복의 신청을 할 수 있다.

제3절

제2조 (등록사항별 증명서의 교부청구 등)

제2조(등록사항별 증명서의 교부청구 등) ① 법 제14조와 규칙 제19조에 따라 본인 또는 배우자, 직계혈족(다음부터 "본인등" 이라 한다)은 수수료를 납부하고 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.

② 신청인은 「가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규」 별지 제11호 또는 제11-1호 서식의 등록부 등의 기록사항 등에 관한 증명신청서(다음부터 "신청서"라 한다)에 그 사유를 기재하여 제출하여야 한다. 다만, 본인이 등록사항별 증명서(영문증명서는 제외한다) 발급을 신청하는 경우에는 신청서를 작성하지 아니할 수 있다.

③ 본인등의 대리인이 청구하는 경우에는 신청서에 「가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규」 별지 제12호 서식에 따라 본인등이 서명 또는 날인한 위임장과 신분증명서(주민등록증, 운전면허증, 여권, 외국인등록증, 국내거소신고증, 주민등록번호 및 주소가 기재된 장애인등록증 등을 말한다. 다음부터 이 예규에서 같다) 사본을 제출하여야 한다. 위임장은 원본을 제출하되, 변호사의 경우 등록사항별 증명서의 교부청구의 위임취지가 명확하게 기재된 소송위임장의 사본을 제출할 수 있다.

④ 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우에는 대상자의 성명과 등록기준지를 정확하게 기재하여야 한다. 다만, 본인등과 그 대리인의 경우에는 대상자의 성명과 주민등록번호로도 교부를 청구할 수 있다.

⑤ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 본인등의 위임 없이 교부를 청구할 수 있다. 다만, 영문증명서의 교부를 청구하는 경우에는 제4호에 한정하고, 「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침」 제5조에 따라 규칙 제19조제2항 단서의 교부·공시제한대상자에 대하여는 제4호부터 제8호까지의 경우 교부가 제한된다.

1. 국가, 지방자치단체가 직무상 필요에 따라 문서로 신청하는 경우로서 근거법령과 사유를 기재한 신청기관의 공문 및 관계공무원의 공무원증을 첨부한 때
2. 소송, 비송, 민사집행·보전의 각 절차에서 필요한 경우로서 이를 소명하는 자료를 첨부한 때
3. 다른 법령에서 본인등에 관한 등록사항별 증명서를 제출하도록 요구하는 경우로서 이를 소명하는 자료 및 관계 법령에 따른 정당한 권한이 있는 사람임을 확인할 수 있는 자료를 첨부한 때
4. 「민법」상의 법정대리인(미성년후견인, 성년후견인, 대리권을 수여받은 한정·특정후견인, 유언집행자, 상속재산관리인, 부재자재산관리인 등)이 이를 소명하는 자료와 신청인의 신분증명서를 첨부한 때

5. 채권·채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위해서 등록사항별 증명서가 필요한 경우로서 이를 소명하는 자료와 신청인의 신분증명서를 첨부한 때
6. 보험금 또는 연금의 수급권자를 결정하기 위하여 신청대상자에 대한 등록사항별 증명서가 필요한 때
7. 「제주4·3사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법」 제2조제3호의 희생자 본인의 유족에 해당함을 소명하는 자료와 신청인의 신분증명서를 첨부한 때
8. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 공익사업을 수행하는 때에 토지 등의 소유자의 상속인을 확인할 필요가 있는 때

⑥ 시(구)·읍·면의 장은 제2항의 청구가 제적부 또는 가족관계등록부에 기록된 사람에 대한 사생활의 비밀침해 등 부당한 목적임이 분명한 경우에는 등록사항별 증명서의 발급을 거부할 수 있다.

⑦ 시(구)·읍·면의 장이 제1항과 제2항에 따라 신청서를 접수한 때에는 지체 없이 전산정보처리조직에 입력하여야 한다.

⑧ 신청인이 아포스티유 신청을 위해 외교부에 증명서 발급정보의 전송을 원하는 경우에는 신청서에 증명서 발급정보의 전송에 관한 동의를 표시하여야 한다. 이 경우 시(구)·읍·면의 장은 증명서 발급정보를 외교부에 전송하여야 한다.

● 주요내용

위 조문은 신청인이 제출해야 할 신청서(「가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규」 별지 제11호 또는 영문증명서의 경우 제11-1호 서식), 위임장(「가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규」 별지 제12호 서식)에 관하여 규정하고 있고(제2조제2항 및 제3항), 신청대상자의 성명과 등록기준지 이외에 성명과 주민등록번호로도 교부를 청구할 수 있는 예외를 규정하고 있으며(제2조제4항), 실무상으로 가장 빈번히 문제되는 본인 등의 위임없이 교부청구할 수 있는 경우의 세부적인 근거와 영문증명서 및 가정폭력피해자의 개인정보보호와 관련하여 교부청구가 제한될 수 있음을 명시하고 있음(제2조제5항). 한편, 2016. 11. 30.부터 아포스티유 신청과 관련하여 신청서에 증명서 발급정보의 전송에 관한 동의표시를 한 경우, 등록관서에서는 그 정보를 외교부에 전송해야 하는 근거가 신설되었음(제2조제8항)

● 제2조 증명서의 교부청구권자 및 신청서류 등

교부청구권자 (신청대상자와의 관계)		교부대상 등록사항별 증명서					신청서류			신분확인 (신분증명서)[4]	비고
		가족	기본	혼인	입양	영문	신청서[5]	위임장[6]	소명 자료		
본인등	본인	○					×/○	×	×	○	영문증명서는 신청서 작성 필요
	배우자, 직계혈족	○					○	×	×	○	형제·자매는 해당 ×
본인등의 대리인		○ (위임 받은 범위 내)					○	○[7]	×	○	변호사의 경우 위임장 사본 가능
본인등의 위임 없이 교부청구할 수 있는 경우(제2조제5항)[8],[9]											
1. 국가, 지방자치단체의 직무상 필요에 따라 문서로 신청하는 경우		○ (청구 목적의 범위 내)				×	○	×	○	○	근거법령과 사유를 기재한 신청기관 공문과 관계공무원의 공무원증 첨부, 예외 조항[10] 있음(제7조 참조)
2. 소송, 비송, 민사집행·보전의 각 절차에서 필요한 경우		〃				×	○	×	○	○	예규 별지 제1호 예시 참조
3. 다른 법령에서 본인등에 관한 등록사항별 증명서를 제출하도록 요구하는 경우		〃				×	○	×	○	○	소명하는 자료 및 관계 법령에 따른 정당한 권한이 있는 사람임을 확인할 수 있는 자료를 첨부, 예외 조항 있음(제7조 참조)

4) 주민등록증, 운전면허증, 여권, 외국인등록증, 국내거소신고증, 주민등록번호 및 주소가 기재된 장애인등록증 등
5) 가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규(가족관계등록예규 제603호) 별지 제11호 서식, 제11-1호 서식(가족관계에 관한 영문증명서 발급 신청서)
6) 가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규(가족관계등록예규 제603호) 별지 제12호 서식
7) 위임인의 신분증명서 사본 첨부
8) 「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침」 제5조에 따라 규칙 제19조제2항 단서의 교부·공시제한대상자에 대하여는 제4호부터 제8호까지의 경우 교부가 제한됨(제2조제5항 단서)
9) 대리인이 청구하는 경우 신청서에 위임장, 위임인의 신분증명서 사본(법인의 경우 법인인감증명서 등도 가능, 사례 102 참고), 청구사유를 소명하는 자료 등 첨부

교부청구권자 (신청대상자와의 관계)	교부대상 등록사항별 증명서					신청서류			신분확인 (신분증명서)[4]	비고
	가족	기본	혼인	입양	영문	신청서[5]	위임장[6]	소명 자료		
4. 「민법」상의 법정대리인[11]	〃				○	○	×	○	○	소명하는 자료와 신청인의 신분증명서를 첨부
5. 채권 · 채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위해서 등록사항별 증명서가 필요한 경우	〃				×	○	×	○	○	예규 별지 제1호 예시 참조
6. 보험금 또는 연금의 수급권자를 결정하기 위하여 신청대상자에 대한 등록사항별 증명서가 필요한 때	〃				×	○	×	○	○	〃
7. 「제주4 · 3사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법」 제2조제3호의 희생자 본인의 유족	〃				×	○	×	○	○	〃
8. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따른 공익사업을 수행하는 때에 토지 등의 소유자의 상속인을 확인할 필요가 있는 때	〃				×	○	×	○	○	〃

- 친양자입양관계증명서는 교부청구의 특례에 해당하는 경우에만 교부청구할 수 있음(제3조 참조)
- 대리인이 청구하는 경우 위임인 및 신청서의 신청인란에 기재된 신청인(대리인)의 신분을 확인하여야 하고, 제2조제5항에 따라 제출된 신분증명서 및 신청인의 신분 확인을 위하여 제출된 신분증명서는 신분을 확인한 후 신청인에게 반환하여야 함(제5조 참조)

10) 국가, 지방자치단체, 공공기관이 전자정부법에 따라 전자문서를 이용하여 근거법령과 사유를 기재한 공문을 송부한 경우에는 신청서 작성과 신분증 제출을 생략할 수 있음(제7조제5항)

11) 친권자, 미성년후견인, 성년후견인, 대리권을 수여받은 한정 · 특정후견인, 유언집행자, 상속재산관리인, 부재자재산관리인 등

■ 가족관계등록사무의 문서양식에 관한 예규(가족관계등록예규 제603호)

[별지 제11호 서식]

가족관계 등록사항별 증명서 교부 등 신청서

신청 대상자[1] (발급대상자)	성 명	(한자 :)		
	등록기준지[2]			
		※ 뒷면 작성방법 5.에 해당하는 경우 등록기준지의 기재 없이 주민등록번호로도 신청할 수 있습니다.		
	주민등록번호	-		
신청내용	1.가족관계증명서	①일반( )통	②특정( )통 □부 □모 □배우자 □자녀(성명:)	③상세( )통
	2.기본증명서	①일반( )통	②특정 ㉠출생사망실종( )통 ㉡인지친생자관계정정( )통 ㉢친권미성년후견(□전부 □현재)( )통 ㉣개명성본변경( )통 ㉤국적취득상실( )통 ㉥성별정정( )통	③상세( )통
	3.혼인관계증명서	①일반( )통	②특정( )통 전(前)배우자성명:_____	③상세( )통
	4.입양관계증명서	①일반( )통 ②상세( )통	5.친양자입양관계증명서	①일반( )통 ②상세( )통
	6.신고서류기재사항증명 ( )건		7.수리·불수리증명 ( )건	
	8.열람(신고서류) _____년_____월_____일 접수 _____신고			
	9.종전「호적법」에 따른 제적 ①등본( )통 ②초본( )통 ③열람( )건 본적:_____ 호주:_____ 대상자:_____의			
	특정증명서 교부 신청을 하는 경우에만 선택하기 바랍니다. [□등록기준지 포함 □본(本) 포함]			
주민등록번호 공개신청 여부 (뒷부분6자리)	□전부 공개 □신청 대상자 본인만 공개	공개 신청 사유	□ 1. 신청대상자의 주민등록번호를 정확하게 기재한 경우 □ 2. 신청인이 신청대상자 본인 또는 본인의 부모, 양부모, 배우자, 자녀 및 그 대리인인 경우 □ 3. 가족관계등록관서 출석 신청인이 재판상 필요를 소명 □ 4. 공무원 등이 공용목적임을 소명한 경우	
청구사유				
소명자료				
아포스티유 신청을 위한 증명서 발급정보 전송에 관한 동의 여부[3]			증명서 발급정보 전송에 동의합니다 □	
신 청 인	성명	㊞ 또는 서명	주민등록번호[4]	-
	주소		신청인 자격	의
			휴대전화번호 등	
위 임 인	성명		주민등록번호[4]	-
	위임을 받은 경우 위임인의 성명 및 주민등록번호를 기재하여야 합니다(위임장은 별도 첨부)			

20 년 월 일

○○시(구)·읍·면장 귀하

※ 수수료	① 등록사항별 증명서 또는 제적 등본 1통당 1,000원, 제적초본 1통당 500원 ② 신고서류 열람·증명(신고서류기재사항증명, 수리·불수리 증명 등), 제적부 열람 1건당 200원 ③ 수수료 면제 대상자에 해당할 경우에는 수수료 면제(뒷면 참조)

1. 공동상속처럼 신청대상이 수인일 때 신청 대상자란에 "별지와 같음"이라고 기재한 후 별지 서식을 이용하여 기재할 수 있으며, 이 경우 신청서와 별지를 간인(서명)하여야 합니다.
2. 신청서를 작성하는 경우에는 대상자의 성명과 등록기준지를 정확히 기재하여야 합니다. 다만, 본인, 배우자, 직계혈족과 그 대리인의 경우와 뒷면 작성방법 5.의 경우에는 대상자의 성명과 주민등록번호로도 청구할 수 있으나, 우편으로 청구할 때에는 등록기준지를 반드시 기재하여야 합니다.
3. 아포스티유란 국내에서 발급한 문서를 다른 국가에 제출하여 증명서 역할을 수행할 수 있도록 한 국제협약으로서, 주한 공사나 영사의 확인 없이 협약국가에서 공문서의 효력을 인증받습니다.
4. 신청인 또는 위임인이 **외국인인 경우 외국인등록번호(국내거소신고번호 또는 출생연월일)**를 기재하시기 바랍니다.

※ 법 제117조: 제14조제1항·제2항·제7항, 제14조의2, 제14조의3을 위반하여 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 다른 사람의 등록부등의 기록사항을 열람하거나 증명서를 교부받은 사람, 제42조를 위반하여 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 다른 사람의 신고서류를 열람하거나 신고서류에 기재되어 있는 사항에 관한 증명서를 교부받은 사람은 3년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처하게 됩니다.

작 성 방 법

(뒤 쪽)

1. 본인이 청구하는 경우에 신청서를 작성하지 아니할 수 있으나, 본인 등의 대리인이 위임을 받아 청구하는 경우에는 신청서에 본인 등이 서명 또는 날인한 위임장과 신분증명서(주민등록증, 운전면허증, 여권, 외국인등록증, 국내거소신고증, 국제운전면허증, 외국국가기관 명의의 신분증, 주민등록번호 및 주소가 기재된 장애인등록증 등)사본을 제출하여야 합니다. 다만, 다음 각 항에 해당하여 소명자료를 제출하는 경우에는 본인 등이 아닌 경우에도 본인 등의 위임 없이 증명서의 교부를 신청할 수 있습니다.

① 국가, 지방자치단체가 직무상 필요 및 법령상 근거에 따라 문서로 신청하는 경우
② 소송, 비송, 민사집행, 보전 등의 각 절차에서 필요한 경우
③ 다른 법령에서 본인 등에 관한 증명서를 제출하도록 요구하는 경우
④ 민법상의 법정대리인(후견인, 유언집행자, 상속재산관리인, 부재자재산관리인)
⑤ 채권·채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위한 경우
⑥ 보험금 또는 연금의 수급권자를 결정하기 위하여 필요한 때
⑦ 「제주4·3사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법」 제2조제3호의 유족에 해당하는 경우
⑧ 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따라 토지 등의 소유자의 상속인을 확인할 필요가 있는 경우

※ 청구사유란 및 신청인의 자격란은 구체적으로 **아래 예**와 같이 기재하며, 신청인란의 기재를 하지 않거나, 청구사유를 기재하여야 할 사람이 청구사유를 기재하지 않은 경우 또는 신청인이나 청구사유를 허위로 기재한 경우에는 등록사항별 증명서 또는 제적부의 열람 및 등·초본을 발급받을 수 없습니다.
예) 청구사유 : 가사소송관련(○○○의 ○○사건)법원제출용, **신청인의 자격** : 본인의 부, ○○○의 대리인

2. 친양자입양관계증명서(신고서류의 열람 포함)는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 발급을 청구 할 수 있습니다.

① 성년자가 본인의 친양자입양관계증명서를 신청하는 경우
② 친양자의 친생부모·양부모가 본인의 친양자입양관계증명서를 신청하는 경우에는 친양자가 성년자임을 소명한 때
③ 혼인당사자가 「민법」 제809조의 친족관계를 파악하고자 하는 경우
④ 법원의 사실조회 촉탁이 있거나 수사기관이 규칙 제23조 제5항에 따라 문서로 신청하는 경우
⑤ 「민법」 제908조의4에 따라 입양취소를 하거나 같은 법 제908조의5에 따라 파양을 할 경우
⑥ 「입양특례법」 제16조에 따라 입양취소를 하거나 같은 법 제17조에 따라 파양을 할 경우
⑦ 친양자의 복리를 위하여 필요함을 친양자의 양부모가 구체적으로 소명할 때
⑧ 친양자입양관계증명서가 소송, 비송, 민사집행·보전의 각 절차에서 필요한 경우
⑨ 채권·채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위한 경우
⑩ 가족관계등록부가 작성되지 않은 채로 사망한 사람의 상속인의 친양자입양관계증명서가 필요한 경우
⑪ 법률상의 이해관계를 소명하기 위하여 친양자의 친생부모·양부모의 친양자입양관계증명서를 신청하는 경우 그 해당법령과 구체적인 소명자료 및 필요 이유를 제시하는 경우

3. **주민등록번호 공개신청여부란**은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 공개신청 여부와 그 사유를 선택하며, 그 밖의 경우에는 기재하지 않습니다.

① 시(구)·읍·면 및 동의 사무소에 출석한 신청인이 신청대상자의 주민등록번호를 정확하게 기재하여 해당 증명서의 교부를 청구하는 경우
② 신청서의 신청인란에 기재된 신청인이 본인 또는 그 부모, 양부모, 배우자, 자녀인 경우
③ 시(구)·읍·면 및 동의 사무소에 출석한 신청인이 소송, 비송, 민사집행·보전 등의 각 절차에서 필요함을 소명하는 자료(예 : 법원의 재판서, 보정명령서 등)를 첨부하여 증명서의 교부를 청구하는 경우
④ 국가·지방자치단체의 공무원(「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제8조에 따른 사업시행자의 직원을 포함한다)이, 공용 목적임을 소명하는 자료(예: 공문서, 재결서 등)를 첨부하여 증명서의 교부를 청구하는 경우

※「주민등록법」 제7조의4에 따라 주민등록번호를 변경한 사람이 본인의 변경된 주민등록번호를 특정인에게 공개하지 않도록 신청한 경우에는 위 공개신청사유 제①,②호에 해당하는 경우에도 주민등록번호 뒷부분 6자리 숫자의 공개가 제한됩니다.

4. 위 3.의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주민등록번호 뒷부분 6자리 숫자의 공개를 제한하지 아니합니다.
① 종전 「호적법 시행규칙」 부칙(2004. 10. 18) 제3조에 규정된 이미지 전산 제적부 등
② 종전 「호적법」에 따른 호적용지로 작성된 제적부

5. 아래의 경우 시(구)·읍·면·동의 사무소에 직접 출석하여 신청대상자의 성명과 주민등록번호를 기재하고 신청인의 신분증 사본을 첨부하면 **제적 등의 열람 및 등·초본, 등록사항별 증명서의 발급**을 청구할 수 있습니다.
- 위 제1.의 ①,②,③,④,⑥,⑦ 및 제2의 ⑧,⑨에 따라 청구하는 경우 법원의 보정명령 등 법령으로 정한 소명자료를 제출한 때 및 상속인이 상속관계의 확인을 위하여 청구하는 때

※수수료 면제(가족관계의 등록 등에 관한 규칙 제28조 제4항)

① 국가나 지방자치단체의 공무원으로 직무상 필요에 의하여 청구하는 경우
② 「국민기초생활보장법」 제2조 제2호의 수급자가 청구하는 경우
③ 「독립유공자예우에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 독립유공자와 그 유족(선순위자만 해당된다)이 청구하는 경우
④ 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조에 따라 등록된 국가유공자와 그 유족(선순위자만 해당된다)이 청구하는 경우
⑤ 「고엽제후유의증 환자지원 등에 관한 법률」 제4조에 따라 등록된 고엽제후유의증환자 등이 청구하는 경우
⑥ 「참전유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」 제5조에 따라 등록된 참전군인 등이 청구하는 경우
⑦ 「5·18민주유공자 예우에 관한 법률」 제7조에 따라 등록 결정된 5·18민주유공자와 그 유족(선순위자만 해당된다)이 청구하는 경우
⑧ 「특수임무수행자 지원 및 단체설립에 관한 법률」 제3조 제3호에 따라 등록된 특수임무공로자와 그 유족(선순위자만 해당된다)이 청구하는 경우
⑨ 「한부모가족지원법」 제5조 또는 제5조의2에 따른 보호대상자가 청구하는 경우
⑩ 재해의 발생 등 시·읍·면의 장이 필요하다고 인정하는 경우
⑪ 출생신고인에게 기록일부터 2주일 이내에 출생사건 본인의 기본증명서를 최초 1회 발급하는 경우
⑫ 다른 법률에 수수료를 면제하는 규정이 있는 경우